

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO INCERTO

KOTRIK INDUSTRIAL LDA, contribuinte nº 515660710, com sede na Rua São Tomé e Príncipe, 267, 4430-228, Vila Nova de Gaia, Porto – Portugal, daqui em diante denominado 1º Outorgante e por empresa.

DIEGO ALEJANDRO YANES FAJARDO, nascido em 13/03/1991, NISS 12174798567 NIF 324546262, residente na rua Largo Santo 9, 5400 740, Loivos, Portugal, daqui em diante denominado 2º Outorgante.

As partes acima qualificadas, tem entre si, justo e acertado o presente contrato de trabalho por termo incerto que se regerá conforme segue.

PRIMEIRA: O 2º OUTORGANTE exercerá a função de SOLDADOR, bem como outras atividades ou funcionalmente ligadas, podendo ainda exercer, temporariamente, outras atividades não compreendidas na atividade contratada dentro dos termos legais.

SEGUNDA: O 2º OUTORGANTE desempenhará a atividade profissional para prestar o serviço relativo à função para o qual é contratado nas instalações da empresa PREMETALIC, localizada em CTRA MADRID KM 87,5, VIA DE SERVICIO, 37181 PELABRAVO, SALAMANCA, e em suas respectivas obras no território europeu, ficando ciente que a 1º OUTORGANTE poderá transferi-lo para instalações que possua, ou venha a possuir, localizada em zona geográfica diferente das atuais, inclusive em outros países.

TERCEIRA: O início do presente contrato se dará em 05/12/2024, e será por tempo indeterminado, com prestação de serviço com duração aproximada de 30 dias, podendo o término se dar antes ou após o prazo estipulado.

QUARTA: A 1º Outorgante, em cumprimento com o art. 42º, nº1 do CCT, justifica o termo com o art.35, nº21– Execução, direção ou fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, em regime de empreitada ou em administração direta, bem como os respectivos projetos ou outra atividade complementar de controlo e acompanhamento.

QUINTA: A remuneração bruta do 2º Outorgante será de 850€ (oitocentos e cinquenta euros). A este valor acresce ajuda de custo, quando for o caso, que será pago e comprovado pelo 2º Outorgante e reembolsado pela 1º Outorgante.

SEXTA: O pagamento do salário será realizado todo dia 15 (quinze) de cada mês. Caso o dia do pagamento coincida com final de semana ou feriado, este será efetivado no próximo dia útil.

SÉTIMA: A jornada laboral do 2º Outorgante será de 40 (quarenta) horas semanais, laboradas no período de segunda a sexta-feira, sendo 8 (oito) horas diárias trabalhadas, cabendo a 1º Outorgante a determinação do horário de início, intervalo de descanso e/ou refeição, e término, de acordo com disposições legais e internas aplicáveis.

OITAVA: Considerando as funções específicas do 2º Outorgante, este compromete-se a prestar o seu trabalho fora do respectivo horário normal sempre que para tal seja solicitado.

NONA: O 2º Outorgante aceita, desde já, prestar a sua atividade em regime adaptabilidade ou em regime de banco de horas, nas condições vigentes na empresa (banco de horas, 4 horas diárias, 60 horas semanais e o máximo de 200 horas mensais), consoante dispõe o artigo 208 do CT.

DÉCIMA: O 2º Outorgante passará por um período experimental determinado pelo 1º Outorgante, caso o 2º Outorgante não atenda as condições técnicas referente ao cargo pelo qual foi contratado, o presente contrato será encerrado sem a necessidade de aviso prévio, não havendo direito a qualquer indenização.

- a) O trabalhador realizará um teste onde serão analisados os requisitos impostos pelo cliente. Não havendo a aprovação do 2º Outorgante, o presente contrato se torna rescindido.
- b) O período em que o trabalhador estiver realizando o teste, não será remunerado, ou seja, o 2º Outorgante não receberá qualquer valor em relação as horas em que esteve prestando o teste.

DÉCIMA PRIMEIRA: O trabalhador que seja deslocado para países da U.E, exceto Portugal, por um período superior a um mês, o salário será pago em euros, previsivelmente trabalhará 85 dias no estrangeiro. Em relação a qualquer tratamento de saúde serão prestados através do cartão europeu de saúde de responsabilidade do 2º Outorgante.

DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato poderá ser rescindido por parte do 2º Outorgante, devendo o 1º Outorgante ser avisado com 30 dias de antecedência. Não havendo o aviso, será aplicada multa no valor de 1.700€ (um mil e setecentos euros).

DÉCIMA TERCEIRA: Considerando que o 2º Outorgante, na vigência do presente contrato, terá acesso a um conhecimento detalhado de todas as atividades desenvolvidas, segredos de negócio, adquirindo um «know-how» específico desta empresa ora 1º Outorgante, as partes, em comum acordo, resolvem estabelecer as condições em que o 2º Outorgante não se submeterá a concorrer com a empresa ora 1º Outorgante após a cessação do presente contrato de trabalho, não podendo o 2º Outorgante: **a)** Desenvolver, por conta própria ou alheia, atividades concorrentes com a 1º Outorgante ou de qualquer sociedade ou empresa a que a mesma pertence; **b)** Angariar, solicitar ou estabelecer contatos para qualquer negócio que possa concorrer com a 1ª Outorgante, ou de qualquer sociedade ou empresa a que a mesma pertence; **c)** Participar, ser parte interessada ou contratado, direta ou indiretamente, em qualquer atividade ou negócio semelhante ou concorrente com a atividade e/ou negócios da 1ª Outorgante, ou de qualquer sociedade ou empresa a que a mesma, pertence.

DÉCIMA QUARTA: Esta obrigação contida na cláusula décima terceira terá vigor durante um período de 02 (dois) anos após o término do presente contrato.

DÉCIMA QUINTA: Havendo descumprimento por parte do 2º Outorgante, este deverá pagar, a título de indenização, em favor da 1º Outorgante, o valor correspondente a 24 salários, ou seja, 20.400€ (vinte mil e quatrocentos euros), que será descontado no ato do pagamento do salário do 2º Outorgado.

DÉCIMA SEXTA: Caso o valor a receber pelo 2º Outorgante referente aos últimos dias trabalhados, sejam inferior a qualquer multa deste contrato, torna-se o presente contrato, título executivo,

cabendo a 1ª Outorgante buscar os meios judiciais para a cobrança da multa.

DÉCIMA SÉTIMA: As partes, neste ato, elegem o Tribunal de Trabalho da Comarca de Vila Nova de Gaia, para dirimir qualquer conflito que possa advir do presente instrumento, independente da cidade ou país de origem do 2º Outorgante bem como independente do local onde se está sendo prestado serviço.

Vila Nova de Gaia, 29 de novembro de 2024

KOTRIK INDUSTRIAL

PT515660710

Rua São Tomé e Príncipe, 267
4430-228-Vila Nova de Gaia

KOTRIK INDUSTRIAL LDA

1º OUTORGANTE

DIEGO ALEJANDRO YANES FAJARDO

2º OUTORGANTE

INDUSTRIAL

TERMO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE

Declaro que li com atenção e que estou ciente das 17 cláusulas presentes no contrato, ainda tenho ciência que:

- 1) Pagamento de salário é realizado todo dia 15 de cada mês.
- 2) A empresa informa ao trabalhador que o mesmo será responsável, por manter o alojamento limpo e organizado enquanto estiver alojado. Havendo algum custo adicional, para limpeza ou reparos, o valor será repassado ao trabalhador mediante desconto em salário.
- 3) É extremamente proibido por parte do trabalhador, receber no alojamento, qualquer pessoa sem a autorização prévia da empresa, como por exemplo: esposas, filhos, parentes, amigos etc. Caso constatado, será aplicada a multa no valor de 500€, e será rateado entre todos os trabalhadores que estão no mesmo piso/alojamento. O desconto será realizado no próximo pagamento de salário.
- 4) É extremamente proibido fumar dentro dos alojamentos fornecidos pela empresa.
- 5) É extremamente proibido retirar qualquer objeto pertencente aos alojamentos fornecidos pela empresa. Constatado a retirada de qualquer objeto sem autorização, o trabalhador poderá ser dispensado do trabalho e ainda, o custo da reposição do objeto será descontado em salário.
- 6) O trabalhador declara estar ciente que enquanto estiver alojado, utilizará de maneira responsável os fornecimentos de água, luz e gás. Caso seja comprovado que os gastos foram excessivos e/ou de maneira irresponsável, esses gastos serão descontados do salário do trabalhador. Havendo qualquer tipo de vazamento, deverá o trabalhador comunicar imediatamente esta empresa. Não havendo a comunicação, os gastos referentes ao vazamento serão arcados por todos os ocupantes do alojamento.
- 7) Sempre que o trabalhador precisar se afastar do trabalho por motivos não relacionados ao trabalho que está exercendo, a empresa deverá ser comunicada com no mínimo 05 dias de antecedência, caso a empresa não seja comunicada, será considerado abandono de trabalho e será aplicada uma multa no valor de 300€. Havendo custos perante o cliente em virtude da ausência do trabalhador, o referido custo será descontado do salário. Contato para comunicação de ausência – Recursos Humanos (+34 652 56 81 47).
- 8) Após o encerramento do contrato, o trabalhador deverá fazer a devolução dos uniformes e dos EPI's - capacete, luvas, óculos de proteção e protetores auriculares, fornecidos pela empresa, e ainda desocupar o alojamento no prazo máximo de 03 dias.
- 9) Caso o trabalhador venha a ser dispensado por não demonstrar a experiência exigida para o cargo pelo qual foi contratado, a Kotrik Industrial não assumirá nenhum gasto.
- 10) O trabalhador deverá enviar a folha de horas até o último dia útil de cada mês. Ocorrendo o atraso, possivelmente o pagamento de salário será efetuado em atraso.
- 11) Ocorrendo danos a equipamentos ou qualquer outro objeto pertencente ao local de prestação de trabalho, o trabalhador deverá informar imediatamente a Kotrik Industrial.

Data e assinatura do trabalhador:



A continuación se presenta la traducción del contrato de trabajo a un idioma extranjero para una mejor comprensión y cumplimiento de los derechos y deberes por parte de la empresa y del trabajador.

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INCIERTO

KOTRIK INDUSTRIAL LDA, contribuyente nº 515660710, con sede en Rua São Tomé e Príncipe, 267, 4430-228, Vila Nova de Gaia, Porto – Portugal, en adelante denominado 1º Otorgante y por empresa.

DIEGO ALEJANDRO YANES FAJARDO, nacido el 13/03/1991, NISS 12174798567, NIF 324546262, residente en la calle Largo Santo 9, 5400 740, Loivos, Portugal, en adelante denominado 2º Otorgante.

Las partes anteriormente calificadas tienen entre sí justo y acordado el presente contrato de trabajo por tiempo incierto, que se registrará conforme a las siguientes disposiciones.

PRIMERA: El 2º Otorgante desempeñará la función de SOLDADOR, así como otras actividades funcionalmente relacionadas, pudiendo también ejercer temporalmente otras actividades no comprendidas en la actividad contratada dentro de los términos legales.

SEGUNDA: El 2º Otorgante desempeñará la actividad profesional para prestar el servicio relacionado con la función para la cual fue contratado en las instalaciones de la empresa PREMÉTALIC, ubicada en CTRA MADRID KM 87,5, VIA DE SERVICIO, 37181 PELABRAVO, SALAMANCA, y en sus respectivas obras en el territorio europeo. Queda informado que el 1º Otorgante podrá trasladarlo a instalaciones que posea o llegue a poseer, ubicadas en una zona geográfica distinta a la actual, incluso en otros países.

TERCERA: El inicio del presente contrato será el 05/12/2024 y tendrá una duración indeterminada, con una prestación de servicios de aproximadamente 30 días, pudiendo finalizar antes o después del plazo estipulado.

CUARTA: El 1º Otorgante, en cumplimiento con el artículo 42º, nº1 del CCT, justifica el término con el artículo 35, nº21 – Ejecución, dirección o supervisión de trabajos de construcción civil, obras públicas, montajes y reparaciones industriales, en régimen de contrato o en administración directa, así como los respectivos proyectos u otra actividad complementaria de control y seguimiento.

QUINTA: La remuneración bruta del 2º Otorgante será de 850€ (ochocientos cincuenta euros). A esta cantidad se sumará una ayuda de costo, cuando corresponda, que será pagada y justificada por el 2º Otorgante y reembolsada por el 1º Otorgante.

SEXTA: El pago del salario se realizará el día 15 (quince) de cada mes. Si el día de pago coincide con un fin de semana o feriado, se efectuará el siguiente día hábil.

SÉPTIMA: La jornada laboral del 2º Otorgante será de 40 (cuarenta) horas semanales, trabajadas de lunes a viernes, con 8 (ocho) horas diarias, correspondiendo al 1º Otorgante la determinación del horario de inicio, descanso y/o almuerzo, y finalización, de acuerdo con las disposiciones legales e internas aplicables.

OCTAVA: Considerando las funciones específicas del 2º Otorgante, este se compromete a prestar su

trabajo fuera del horario normal cuando sea solicitado.

NOVENA: El 2º Otorgante acepta desde ya prestar su actividad en régimen de adaptabilidad o en régimen de banco de horas, bajo las condiciones vigentes en la empresa (banco de horas, 4 horas diarias, 60 horas semanales y un máximo de 200 horas mensuales), según lo dispuesto en el artículo 208 del CT.

DÉCIMA: El 2º Otorgante pasará por un período de prueba determinado por el 1º Otorgante. Si el 2º Otorgante no cumple con las condiciones técnicas relativas al cargo para el que fue contratado, el presente contrato será rescindido sin necesidad de previo aviso, sin derecho a indemnización. **a)** El trabajador realizará una prueba en la que se evaluarán los requisitos impuestos por el cliente. Si no se aprueba al 2º Otorgante, el presente contrato quedará rescindido. **b)** El período durante el cual el trabajador esté realizando la prueba no será remunerado, es decir, el 2º Otorgante no recibirá ningún valor en relación con las horas dedicadas a la prueba.

DÉCIMA PRIMERA: El trabajador que sea desplazado a países de la UE, excepto Portugal, por un período superior a un mes, recibirá su salario en euros, y previsiblemente trabajará 85 días en el extranjero. En cuanto a cualquier tratamiento médico, se proporcionará mediante la tarjeta sanitaria europea, bajo la responsabilidad del 2º Otorgante.

DÉCIMA SEGUNDA: El presente contrato podrá ser rescindido por parte del 2º Otorgante, debiendo el 1º Otorgante ser avisado con 30 días de antelación. De no haber tal aviso, se aplicará una multa de 1.700€ (mil setecientos euros).

DÉCIMA TERCERA: Considerando que el 2º Otorgante, durante la vigencia del presente contrato, tendrá acceso a un conocimiento detallado de todas las actividades desarrolladas, secretos comerciales y adquirirá un "know-how" específico de esta empresa (1º Otorgante), las partes acuerdan que el 2º Otorgante no competirá con la empresa tras la finalización del presente contrato de trabajo, y no podrá: **a)** Desarrollar, por cuenta propia o ajena, actividades que compitan con la 1º Otorgante o con cualquier sociedad o empresa vinculada; **b)** Captar, solicitar o establecer contactos para cualquier negocio que compita con la 1º Otorgante; **c)** Participar, directa o indirectamente, en cualquier actividad o negocio similar o competidor.

DÉCIMA CUARTA: Esta obligación contenida en la cláusula décima tercera tendrá vigencia durante 2 (dos) años después de la terminación del presente contrato.

DÉCIMA QUINTA: Si el 2º Otorgante incumple, deberá pagar, como indemnización a favor del 1º Otorgante, el valor correspondiente a 24 salarios, es decir, 20.400€ (veinte mil cuatrocientos euros), que se descontará del pago salarial del 2º Otorgante.

DÉCIMA SEXTA: En caso de que el valor a recibir por parte del 2º Otorgante referente a los últimos días trabajados sea inferior a cualquier multa de este contrato, el presente contrato se convierte en título ejecutivo, correspondiendo a la 1ª Otorgante buscar los medios judiciales para la cobranza de la multa.

DÉCIMA SÉPTIMA: Las partes eligen el Tribunal Laboral de Vila Nova de Gaia para dirimir cualquier conflicto derivado del presente contrato, independientemente de la ciudad o país de origen del 2º Otorgante.

Vila Nova de Gaia, 29 de novembro de 2024.

KOTRIK INDUSTRIAL

PT515660710

Rua São Tomé e Príncipe, 267
4430-228-Vila Nova de Gaia

KOTRIK INDUSTRIAL LDA
1º OUTORGANTE

DIEGO ALEJANDRO YANES FAJARDO
2º OUTORGANTE

I N D U S T R I A L



TÉRMINO DE CONOCIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

Declaro que he leído con atención y que estoy al tanto de las 16 cláusulas presentes en el contrato, además soy consciente de que:

1. El pago del salario se realiza el día 15 de cada mes.
2. La empresa informa al trabajador que será responsable de mantener el alojamiento limpio y organizado mientras esté alojado. En caso de que haya algún costo adicional por limpieza o reparaciones, el valor será transferido al trabajador mediante un descuento en el salario.
3. Está estrictamente prohibido por parte del trabajador recibir en el alojamiento a cualquier persona sin la autorización previa de la empresa, como por ejemplo: esposas, hijos, parientes, amigos, etc. En caso de que se constate, se aplicará una multa de 500€, la cual será repartida entre todos los trabajadores que estén en el mismo piso/alojamiento. El descuento se realizará en el próximo pago del salario.
4. Está estrictamente prohibido fumar dentro de los alojamientos proporcionados por la empresa.
5. Está estrictamente prohibido retirar cualquier objeto perteneciente a los alojamientos proporcionados por la empresa. Si se constata la retirada de cualquier objeto sin autorización, el trabajador podrá ser despedido, y además, el costo de reposición del objeto será descontado de su salario.
6. El trabajador declara estar consciente de que, mientras esté alojado, utilizará de manera responsable los suministros de agua, luz y gas. En caso de que se compruebe que los gastos han sido excesivos y/o de manera irresponsable, dichos gastos serán descontados del salario del trabajador. En caso de cualquier tipo de fuga, el trabajador deberá comunicarlo inmediatamente a esta empresa. Si no se comunica, los gastos relacionados con la fuga serán asumidos por todos los ocupantes del alojamiento.
7. Siempre que el trabajador necesite ausentarse del trabajo por motivos no relacionados con el trabajo que está desempeñando, la empresa deberá ser informada con al menos 5 días de antelación. Si la empresa no es informada, se considerará abandono del trabajo y se aplicará una multa de 300€. Si hubiera costos ante el cliente debido a la ausencia del trabajador, dicho costo será descontado del salario. Contacto para la comunicación de ausencia – Recursos Humanos (+34 652 56 81 47).
8. Tras la finalización del contrato, el trabajador deberá devolver los uniformes y los EPI's - casco, guantes, gafas y protector auditivo, proporcionados por la empresa, además de desocupar el alojamiento en un plazo máximo de 3 días.
9. En caso de que el trabajador sea despedido por no demostrar la experiencia requerida para el cargo por el cual fue contratado, Kotrik Industrial no asumirá ningún gasto.
10. El trabajador deberá enviar la hoja de horas antes del último día hábil de cada mes. En caso de retraso, es posible que el pago del salario se realice con demora.
11. En caso de daños a equipos u otros objetos pertenecientes al lugar de prestación del trabajo, el trabajador deberá informar de inmediato a Kotrik Industrial.

Fecha y firma del trabajador:

